2025. 8. 4.(월) 귤현차량사업소

철도종사자 음주 검지 관련 조사보고서

2025. 9.

안전은 확신이 아닌, 확인입니다.

인천교통공사

[철 도 안 전 팀]

2025. 8. 4.(월) 귤현차량사업소

철도종사자 음주 검지 관련 조사보고서

Ⅰ 조사개요

□ 음주자 발생 개요

○ 일 시 : 2025. 8. 4.(월) 09:03경

○ 장 소 : ◈◈◈◈◈◈◈팀 회의실

○ 내 용 : 통상근무 업무 시작 전 음주측정기를 사용한 음주 검사에서 혈중알코올농도 0.042% 검지로 당일 업무를 중지

○ 관계자

소 속	직 급	성 명	담당업무	근무형태	비 고
◈◈◈◈◈◈◈팀	◉◉	○○○	시설(기계) 관리	통상	

□ 발생원인

【자기관리 소홀】 출근 전날 개인적 사유로 음주 후 충분한 숙취 해소 없이 출근함

□ 조사사유

○ 안전관리규정 시행내규 제82조(음주자 및 약물사용자의 조치 등)에 따라 해당부서에서 조치의뢰

【안전관리규정 시행내규】
제82조(음주자 및 약물사용자의 조치 등)
③**해당부서의 장은 음주자** 및 약물 사용자 **적발 시** 또는 음주 및 약물 사용 측정 거부자 발생 시 3일 이내에 **안전관리체계책임자에게 관련자료를 제출하여야 한다.**

□ 조사반 구성

구 분	직 위	성 명	주요업무	비 고
반 장	철도안전팀장	나갑준	조사총괄	
반 원	차장	김종탁	관련 내규 적용 검토	
	차장	김민희	자료수집 및 보고서 작성	

Ⅱ 조사내용

□ 음주 검사 근거

○ 철도산업발전법 제3조(정의)에 따라 **차량정비기지는 철도시설에 해당**

○ 철도안전법 제41조(철도종사의 음주 제한 등)에 따라 **철도시설의 점검·정비 업무에 종사하는 사람은 음주가 제한**됨

○ 따라서, **귤현차량사업소 시설관리분야의 유지보수를 담당하는 직원**에 대하여 **음주 검사를 시행함**

【철도산업발전기본법】

제3조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각호와 같다.

2. **"철도시설"이라 함은** 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 시설(부지를 포함한다)을 말한다.
   가. 철도의 선로(선로에 부대되는 시설을 포함한다), 역시설(물류시설·환승시설 및 편의시설 등을 포함한다) 및 철도운영을 위한 건축물·건축설비
   나. 선로 및 철도차량을 보수·정비하기 위한 선로보수기지, **차량정비기지** 및 차량유치시설
   다. 철도의 전철전력설비, 정보통신설비, 신호 및 열차제어설비
   라. 철도노선간 또는 다른 교통수단과의 연계운영에 필요한 시설
   마. 철도기술의 개발·시험 및 연구를 위한 시설
   바. 철도경영연수 및 **철도전문인력의 교육훈련을 위한 시설**
   사. 그 밖에 철도의 건설·유지보수 및 운영을 위한 시설로서 대통령령으로 정하는 시설

【철도안전법】

제41조(철도종사자의 음주 제한 등) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 **철도종사자(실무수습 중인 사람을 포함한다)는 술(「주세법」 제3조제1호에 따른 주류를 말한다. 이하 같다)을 마시거나 약물을 사용한 상태에서 업무를 하여서는 아니 된다.**

1. 운전업무종사자
2. 관제업무종사자
3. 여객승무원
4. 작업책임자
5. 철도운행안전관리자
6. 정거장에서 철도신호기·선로전환기 및 조작판 등을 취급하거나 열차의 조성(組成: 철도차량을 연결하거나 분리하는 작업을 말한다)업무를 수행하는 사람
7. 철도차량 및 **철도시설의 점검·정비 업무에 종사하는 사람**

【◈◈◈◈◈◈팀 안전관리원 업무분장표】

성 명	근무범위	담 당 업 무	대행자	비고
○○○	안전관리 (기계)	○ **열원설비, 환기설비, 위생설비, 자동제어설비 등 기계설비 유지** ○ 각 분야 2인 1조 작업시 작업지원 ○ 방재실 근무자 휴가 등 결원시 대체근무	○○○	

□ 음주 검사 시행

○ 국토교통부의 '24년 철도안전관리체계 정기검사 시정조치 사항에 따라 **운전·관제업무종사자 외 철도종사자도 업무수행 전 음주 검사하도록 안전관리규정 시행내규 개정**('24. 7. 16.)

시정조치 사항
• **철도종사자 음주 확인.검사규정 강화 및 작업 전 음주측정 시행** - (관련근거) 11.3.4 철도종사자 관리 - (개선권고) 철도차량 **운전·관제업무 외 철도종사자도 작업 전 음주 상태를 확인·검사할 수 있도록 「안전관리규정 시행내규」를 개정하고, 작업 전 음주측정을 시행할 것**

○ ◈◈◈◈◈◈◈팀은 (자체)음주측정 시행계획(◈◈◈◈2024-3659호)에 따라 **부서 내 철도종사자에 대하여 업무시작 전 음주 검사를 시행**

(자체) 음주측정 시행계획
• **측정시기** : **2024. 7. 22.부터 매일 업무 시작 전** • **검사대상** : 14명(기계3, 방재실4, 소방1, 전기3, 조경2, 환경1) • **측정장소 및 검사시행자** - (평일) ◈◈◈◈◈◈팀 사무실 / 팀 직원 - (휴일) ▣▣▣▣▣▣파트 사무실 / 근무책임자 ※대상자 2명(방재실 근무자 주·야간 각1명) • **측정방법** : 음주측정기(AL-8000, AF-50U) 사용 및 측정값 확인

□ 음주 확인 경과

【'25. 8. 4.(월)】

○ 08:55 시설관리원 출근

○ 09:03 업무수행 전 **음주측정 결과 혈중알코올농도 0.042% 검지**

※ 음주 사실 인정으로 추가 검사 미시행

○ 09:10 ◎◎◎◎팀에 음주자 발생 구두 보고

○ 09:15 음주자 당일 업무 배제(휴가 사용)

• **(음주자 진술)**
전날 지인과 17시부터 22시까지 소주 2병을 마셨고, 당일 출근 전 숙취를 느끼지 못함

• **(음주 측정 기록)**

소속	성명	생년월일	차량 번호	측정일시	측정장소	측정결과	이미지	확인자 직급	확인자 성명	비고
○○○○○○팀	○○○			2025-08-04 9:03		0.042				

□ 음주자 발생에 따른 조치

【◈◈◈◈◈◈◈팀】

○ **음주자 발생 시** 해당부서의 장은 안전관리규정 시행내규 제82조에 따라 **안전관리체계 책임자(안전관리실장)에게 3일 이내에 관련자료를 제출하여야 하나, 발생 당일 ◉◉◉◉팀에 유선으로 내용 전달**

※ ◉◉◉◉팀 ○○○ ○○은 음주자 발생을 안전관리체계 감독자에게 미보고하여 **<구두경고> 및 사고조사 배제**

○ 해당부서 부서장은 인사규정 시행내규 제39조의2에 따라 **위법부당한 혐의가 있는 직원이 발생할 때에는 감사 또는 안전관리실장에게 알려야 하나 이행하지 않음**

○ 이후, **감사실에 음주자 발생 관련 익명 제보가 접수('25. 8. 19.)된 후 ◉◉◉◉팀에 음주자 발생에 따른 관련자료를 제출('25. 8. 20.)**함

> **【안전관리규정 시행내규】**
> **제82조(음주자 및 약물사용자의 조치 등)**
> ③**해당부서의 장은 음주자** 및 약물 사용자 **적발 시** 또는 음주 및 약물 사용 측정 거부자 발생 시 3일 이내에 **안전관리체계책임자에게 관련자료를 제출하여야 한다.**
>
> **【인사규정 시행내규】**
> **제39조의2(징계등)** ① 징계 또는 징계부가금(이하 "징계등"이라 한다)은 감사 또는 안전관리처장이 인사담당부서장에게 요구하며, **각 부서장은 위법부당한 혐의가 있는 직원이 발생할 때에는 지체 없이 감사 또는 안전관리실장에게 알려야 한다.**

○ 또한, 조사과정에서 4건의 음주 검지 기록을 추가로 발견하였고 그 중 **2건은 출근시각 이전에 휴가처리**, 1건은 음주 재측정 후 정상 근무, 1건은 음주측정기 측정범위(0.01~0.05%) 내 해당되지 않아 음주측정 시 PASS 현시됨

연번	성 명	측정일시	측정결과	조치사항
1	△△△	`25. 1. 22. 08:52	**0.012%**	**시말서 작성, 엄중 경고 및 휴가 처리**
2	□□□	`25. 2. 14. 17:56	**0.013% (4회 측정)**	**시말서 작성, 엄중 경고 및 휴가 처리**
3	□□□	`25. 3. 05. 17:27	0.013%	재측정(0.000%) 후 정상 근무
4	□□□	`25. 6. 18. 17:31	0.007%	음주 측정 시 PASS 현시로 정상 근무
5	○○○	`25. 8. 04. 09:03	**0.042%**	**시말서 작성, 휴가 처리**

□ 음주측정기 유지관리 및 관련 교육

【◈◈◈◈◈◈◈팀】

○ 음주측정기 보유현황 : 총 2대

구 분	내 용	비 고	구 분	내 용	비 고
모델명	AL8000		모델명	AF-50U	
취득일자	2024. 07. 19.		취득일자	2025. 01. 08.	
제작사	㈜센텍코리아		제작사	㈜디에이텍	
검교정 주기	6개월 또는 1,000회		검교정 주기	6개월 또는 10,000회	

○ 음주 및 약물 검사 시행과 음주측정기 관리 담당자를 업무분장을 통해 지정하였고, 매월 안전점검의 날에 음주측정기의 상태를 점검함

○ 안전관리규정 시행내규 제83조에 따라 음주측정기는 6개월 또는 사용 빈도에 따라 검·교정을 하여야하나, **기한 내 검·교정을 시행하지 않음**

【음주측정기 검·교정 실적】

AL8000					AF-50U		
취득일	4개월	1차	7개월	2차	취득일	7개월	1차
`24. 7. 19.	⇨	`24. 12. 6.	⇨	`25. 7. 28.	`25. 1. 8.	⇨	`25. 8. 8.

【안전관리규정 시행내규】

제39조의2(징계등) ① 징계 또는 징계부가금(이하 "징계등"이라 한다)은 감사 또는 안전관리처장이 인사담당부서장에게 요구하며, **각 부서장은 위법부당한 혐의가 있는 직원이 발생할 때에는 지체 없이 감사 또는 안전관리실장에게 알려야 한다.**

제83조(음주측정기의 관리) ①음주측정기 **운용부서장은 관리담당자를 지정하여 기기의 정상 작동 여부를 수시로 점검**하여 사용에 지장이 없도록 하여야 한다.

②음주측정기 **운용부서의 장은 관련법규에 따라 기기의 검정.교정을 받아야하며, 철도안전법 적용 대상 부서는 연 2회(6개월 이내)교정을 받아야 한다.**

다만, 다음 각 호 사항에 따라 추가 교정을 할 수 있다.

1. 사용 빈도수 과다로 인한 사용한계 도래가 예상될 때

2 기타 필요하다고 인정될 때

③제2항에 따라 교정이나 고장 수리를 받은 때에는 교정, 수리기관으로부터 확인서를 교부 받아 그 결과를 별지 제12호 서식으로 관리하여야 한다.

○ 신규 음주측정기 도입에 따라 '25. 1. 13. ~ 1. 31. 음주자 발생 시 조치에 대한 특별교육을 시행하였고, 음주 검지자 모두 해당 교육에 참석함

Ⅲ 조사결과

□ 음주자에 대한 신분상 처분 요구

○ 근무시작 이후 **업무수행 전 혈중알코올농도 0.042%가 검지된 ◈◈◈◈◈◈팀 ○○○에 대하여 안전관리규정 시행내규 제82조(음주자 및 약물사용자의 조치 등)에 따라 경징계 의뢰**

> **【안전관리규정 시행내규】**
> **제82조(음주자 및 약물사용자의 조치 등)** ①음주자에 대한 조치는 다음 각 호의 기준에 의하며, 해당부서의 장은 음주 등의 제한 자가 음주사실이 확인된 경우에는 당일 해당업무에 종사하게 할 수 없으며 음주확인을 거부한 경우에도 또한 같다.
> 1. 혈중알코올농도 0.02% 미만인 경우
> 가. 업무 수행 전 적발 시 : 1회 엄중경고, 2회 경징계의뢰(1년 이내)
> 나. 업무 수행 중 적발 시 : 경징계의뢰
> 2. **혈중알코올농도 0.02% 이상인 경우**
> 가. **업무 수행 전 적발 시 : 1회 경징계의뢰**, 2회 중징계의뢰(1년 이내)
> 나. 업무 수행 중 적발 시 : 중징계의뢰 〈개정 2023. 6. 26〉
> 3. 음주측정을 거부하는 경우 : 업무 중지 및 중징계의뢰

○ 다만, **시말서 작성 등이 이중징계에 해당 될 수도 있다는 노무사의 의견에 따라 실제 징계처분 여부는 상벌위원회에서 판단** 필요

※ 노무사 자문의견

구 분	자문의견	비 고
노무사 ☆☆☆ (노무법인 ▲▲)	• 음주사실을 이유로 **임의적인 제재처분(시말서 작성, 연차 권고)을 부과했고 이들 조치는 실질에 있어 징계**였다고 볼 수도 있음 • 따라서, **음주사실(동일한 사유)을 이유로 징계 처분 확정 시 '이중징계 금지 원칙'에 따라 위법성 논란의 소지**가 있을 수 있음	
노무사 ★★★ (노무법인 ♡♡)	• 근무에 착수하지 않았더라도 **출근 후 음주가 적발된 이상 징계의뢰 대상에 해당**됨 • 당일 연차 후 귀가하였더라도 대상 근로자가 **출근 후 근무 전 음주사실이 확인된 이상 징계의뢰 대상이라는 점은 변함이 없음**	
노무사 ♧♧♧	• 음주 관련 규정이 음주 행위에 대한 경각심 및 예방을 목적으로 함을 감안하여 **휴가 사용은 징계 의뢰에 영향을 미치지 않음** • 해당 인원이 작성한 **시말서의 경우 사과와 반성, 회개를 시킨다는 점에서 근로기준법상 징벌적 성격이 있다고 보임** • 따라서, **추가적인 징계 처분은 이중징계에 해당할 수 있음**	

□ **음주 관리 부적정**

○ 철도종사자에 대한 음주는 법적·사회적 문제를 인식하고 엄중하게 관리하여야 하나, **음주자 발생 시 관련 규정에 따르지 않고 자체 처분** 하였고, **안전관리체계 책임자에게 관련자료 제출을 지연**함

- 음주자 발생 시 안전관리체계 책임자에게 관련자료를 3일 이내 제출하여야 하나 16일이 지나 제출
- 업무수행 전 혈중알코올농도 0.02% 이하 2명(△△△, ▢▢▢)에 대해 자체 처분(엄중 경고, 시말서 작성, 휴가 처리)

○ 음주측정기의 정상상태를 유지하기 위하여 6개월 이내에 교정을 받아야 하나 **음주측정기 2대 모두 검·교정 주기를 1개월 초과함**

Ⅳ 재발 방지대책

□ **(◈◈◈◈◈◈팀) 관리감독자 주관으로 부서 내 특별면담 시행**

□ **(음주 검사를 시행하는 전 부서)**

○ **음주 관리 특별교육**

○ **음주 관리 및 음주자 발생 시 조치 이행 철저**

※ 음주자 발생 시 자체 처리(시말서 작성, 휴가 처리 등)를 지양하고, 관련 내규에 따라 3일 이내에 안전관리체계 책임자에서 자료 제출

□ **(철도안전팀) 철도종사자 대상 음주 관련 특별점검**

Ⅴ 결과처분

2025. 8. 4.(월) 09:03경 발생한 철도종사자의 업무 시작 전 음주 검지에 대한 조사결과에 따라 사고 및 장애처리내규 제21조(조사결과 조치)에 의거하여 다음과 같이 처분하고자 함.

관계자	사 유	처 분
	생 략 (해당부서 별도 통보)	

안전관리실 철도안전팀

작성자	안전관리실장 : 이제철(☎2400) 철도안전팀장 : 나갑준(☎2401) 담당 : 김민희(☎2405)